DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI (ARSA PAYI KARŞILIĞI) İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

MADDE-1 Taraflar:

İşbu Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi'nde (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır.), bir tarafta Efor Grup Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi (Sözleşmede Müteahhit veya Yüklenici olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Barbaros Mahallesi (Tapu Mahallesi: Altunizade), 1137 Ada, 45 parsel/parsellerde kayıtlı gayrimenkul/gayrimenkuller üzerinde pay sahibi olan hissedarlar (sözleşmede Malik/Malikler olarak anılacaktır) ve Üsküdar Kent Hizmetleri Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (Sözleşmede KENT A.Ş. veya Yönetim Yüklenicisi olarak anılacaktır.) olmak üzere Sözleşme'nin taraflarını oluşturmaktadır. Müteahhit, Malik/Malikler ve KENT A.Ş. Sözleşmede ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak belirtilmektedir.

1.1 Müteahhit

Sözleşmenin tarafı olarak Müteahhit sıfatıyla Efor Grup Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'ne ilişkin bilgiler şunlardır:

Unvan	Efor Grup Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
Adres	İçerenköy Mh. Destan Sk. Efor Plaza No: 6 İç Kapı No: 10 Ataşehir/İstanbul
Vergi No	Kozyatağı Vergi Dairesi: 3251285379
Tel No	0216 252 07 46
E-posta	info@eforholding.com

1.2 Yönetim Yüklenicisi

Sözleşmenin tarafı olarak Yönetim Yüklenici sıfatıyla Üsküdar Kent Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ilişkin bilgiler şunlardır:

Unvan	Üsküdar Kent Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Adres	Kısıklı Mh. Diriliş Sk. Çamlıca Sabahattin Zaim Kültür Merkezi No: 2 İç Kapı No: 1 Üsküdar/İstanbul
Vergi No	Ümraniye Vergi Dairesi: 0010420750
Tel No	0216 531 33 33
E-posta	info@uskudarkentas.com.tr

Yukarıda belirtilen adresler tarafların tebligat adresleri olup bu adreslere yapılacak tebligatlar Tebligat Kanunu hükümlerine uygun yapılmış sayılacaktır. Adreslerde yapılacak değişiklikler taraflara noter kanalıyla ya da elden verilecek yazılı dilekçe ile bildirilecek, aksi takdirde bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

1.3 Malikler

Sözleşmeye konu olan Üsküdar İlçesi, Barbaros Mahallesi (Tapu Mahallesi: Altunizade), 1137 Ada, 45 parsel/parsellerde kayıtlı gayrimenkul/gayrimenkuller üzerinde pay sahibi olan hissedarlara (Malik/Malikler'e) ilişkin bilgiler EK-1'de yer almaktadır.

Söz konusu proje alanında mevcut Malik sayısı göz önüne alınarak, Maliklerin temsiliyetinin sağlanabilmesi ve iş ve işlem süreçlerinin hızlı yürütülebilmesi adına Malikler tarafından 11 (onbir) asil ve 2 (iki) yedek üyeden oluşan Temsilciler Kurulu belirlenmiştir. Temsilciler Kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:

Asil Üyeler:

Sıra	T.C. Kimlik Numarası	İsim Soyisim	İletişim Numarası
1		Ercihan ESER	
2		Visal Ahmet ÖZTEN	
3		Ayça MUMKULE ERŞİPAL	
4		Barış BAYRAKTAR	
5		Kenan ÖZAL	
6		İsmet SELİMOĞLU	
7		Nesibe KAÇOĞLU	
8		Feray TUNA	
9		Hüseyin Çetin GÖKALP	
10		Cem KUŞÇULAR	
11		Mustafa YILMAZ	

Yedek Üyeler:

Sıra	T.C. Kimlik Numarası	İsim Soyisim	İletişim Numarası
1		Bülent ÇETİN	
2		Fatma Gülçin ALTINTAŞ	

Temsilciler Kurulu, gerekli yazışma ve iletişim için şu adresi kullanacaktır:

Dijital yazışmalar için e-mail: ercihan@eser.av.tr
Yazılı bildirimler için adres: Koşuyolu Caddesi No:68 Kadıköy/İstanbul Eser Avukatlık Ortaklığı

KENT A.Ş. veya Müteahhit, Malik veya Malikler'e ilişkin bilgilendirme ve tebligatları, Malik'in bizzat kendisine yapabileceği gibi Temsilciler Kurulu'na da yapabilir. Temsilciler Kurulu, taraflardan gelen ilgili bilgilendirmeleri Malik'e ulaştırmakta sorumludur. Malik/Malikler, kendilerine yapılacak tüm bildirim, duyuru, tebligat vb. için EK-1'de yer alan e-mail, sms veya fiziksel adres bilgilerinden herhangi birinin kullanılabileceğini, bu iletişim yollarının herhangi birinden gelebilecek bildirim, duyuru, tebligatların Tebligat Kanunu hükümlerine uygun şekilde yapılmış sayılacağını kabul etmektedir.

Temsilciler Kurulu'nun kararları, kurulun oy çokluğu (%50 + 1 üye) ile alınır. Asil üyelerin katılım sağlayamadığı görüşmelere yedek üyelerden katılım sağlanacak ve oy kullanılacaktır.

MADDE-2 Tanımlar:

BAKANLIK: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı
BAŞKANLIK: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nı
BELEDİYE: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni veya Üsküdar Belediyesi'ni,
KENT A.Ş.: Üsküdar Kent Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'yi,
MALİK: İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Barbaros Mahallesi (Tapu Mahallesi: Altunizade), 1137 ada, 4 5 parselde yer alan taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı bulunan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
PROJE ALANI: İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Barbaros Mahallesi (Tapu Mahallesi: Altunizade), 1137 ada, 45 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alandır.
PROJE: Proje Alanı'nda Müteahhit tarafından inşa edilecek, ekli vaziyet planında gösterilen projeyi

ifade eder.
MEVCUT KULLANIM ALANI: Mevcut yapılardaki Malik'e ait olan bağımsız bölümün duvarlar dahil alanına merdiven, asansör, kat holleri, bina giriş holü, teras, rüzgarlık vb. alanlarından bağımsızbölüme düşen payların ilave edilmesi ile hesaplanan alandır. Binaya ait çatı, ışıklık, hava bacası, sığınak, kömürlük, depo vb. kullanım alanı hesabına dâhil değildir.
BAĞIMSIZ BÖLÜM NET ALANI: Hazırlanan mimari projede bulunan bağımsız bölümün şaftlar, ışıklıklar, hava bacaları, galeri boşlukları, duvarlar hariç mekanlarının topladığı alandır. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dâhil birden fazla katta yer alan mekânlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı bulunur. Binaya ait çatı, sığınak, otopark, kazan dairesi, depo, ışıklık, hava bacası ve sosyal tesis vb. ortak alanlar hesaba dâhil değildir.
BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI: Hazırlanan mimari projede bulunan bağımsız bölümün şaftlar, ışıklıklar, hava bacaları, galeri boşlukları hariç, duvarlar dahil bağımsız bölümün dış konturlarının çevrelediği alandır. Dış cephe haricindeki bölümlerdeki dış kontur, duvar orta aksı olarak belirlenir. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dâhil birden fazla katta yer alan mekânlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm brüt alanı bulunur. Binaya ait çatı, sığınak, otopark, kazan dairesi, depo, ışıklık, hava bacası ve sosyal tesis vb. ortak alanlar hesaba dâhil değildir.
BAĞIMSIZ BÖLÜM TOPLAM BRÜT ALANI: Hazırlanan mimari projede bulunan ilgili bağımsız bölümün hesap edilen Bağımsız Bölüm Brüt Alanına, bu bağımsız bölüme ait eklenti veya eklentilerin brüt alanlarının ilave edilmesiyle hesaplanan toplam brüt alanıdır.
BAĞIMSIZ BÖLÜM KAT BRÜT ALANI: Hazırlanan mimari projede bulunan bağımsız bölümün Bağımsız Bölüm Toplam Brüt Alanı'na iskân edilen bodrum katlardakiler de dahil merdiven, yangın merdiveni, yangın güvenlik holü, asansör, kat holleri, bina giriş holü, teras, rüzgarlık vb. alanlarından ilgili bağımsız bölüme düşen payların ilave edilmesi ile hesaplanan alanı ifade eder. Binaya ait çatı, sığınak, otopark, kazan dairesi, depo, ışıklık, hava bacası ve sosyal tesis kat brüt alanı hesabına dâhil değildir.
BAĞIMSIZ BÖLÜM GENEL BRÜT ALANI: Bağımsız bölüm toplam brüt alanına bağımsız bölüme tüm ortak alanlardan (mimari projelerde bağımsız bölüme konu olmayan ve kapsamı 634 sayılı Kanunda belirtilen ortak yerler) düşen payların da eklenmesi suretiyle hesaplanan genel brüt alanı ifade eder.
KURUM/KURULUŞ: İmar planına göre uygulama yapılabilmesi için *"uygundur"* görüşü/onayı alınacak mercileri ifade eder.
YÖNETİM YÜKLENİCİSİ: İşbu Sözleşme'nin tarafı olarak işin genel organizasyonun ve yönetiminin yapılması, Müteahhit ile Malik/Malikler arasındaki ilişkinin kurulmasında rol oynayan, hak ve yükümlülükleri işbu Sözleşme'nin maddelerinde belirlenmiş olan Üsküdar Kent Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'yi ifade eder.
6306 SAYILI KANUN: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'u ifade eder.

MADDE-3 <u>Sözleşme'nin Niteliği, Konusu ve Amacı:</u>

3.1 Bu sözleşme, tapuda İstanbul İli Üsküdar İlçesi Altunizade Mahallesi 1137 Ada 45 Parselde kayıtlı bulunan 11 blok ve 505 bağımsız bölümden oluşan Murat Sitesinin 6306 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yürürlükteki imar mevzuatına uygun şekilde, bu sözleşmedeki ve ekindeki şartlara göre yeniden yapılmasını konu alan Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi Sözleşmesidir.

3.2 İşbu sözleşmenin amacı; İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, Barbaros Mahallesi (Tapu Mahallesi: Altunizade), 1137 ada, 45 parsel sayılı taşınmazın kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması amacına yönelik olarak Müteahhit, Malik/Malikler ve KENT A.Ş. tarafından yerine getirilecek yükümlülüklerin belirlenmesidir.

3.3 Sözleşmede yazılı hükümler yorumlanırken tarafların basit bir İnşaat Sözleşmesi yapmak niyetinde olmadıkları, temel amacın "İstanbul İli Üsküdar ilçesi genelinde oluşturulacak kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak" olduğu göz önünde bulundurulacaktır.

3.4 Proje Alanı üzerindeki yapı ve bu yapının fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilenmesi amacıyla 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilmesi durumu ve akabinde yapılacak proje kapsamında 6306 sayılı Kanun ile tanınan tüm hak ve muafiyetlerden yararlanılabilecektir.

MADDE-4 Sözleşme Bedeli:

4.1 İşbu Sözleşmenin harca esas değeri …….. TL. olup, Taraflar bu bedelin noter harçlarına esas emlak vergisi beyanı üzerinden hesaplandığını, her iki taraf yönünden, taşınmazın gerçek bedeli olduğu yolunda bir hak oluşturmayacağını ayrı ayrı kabul ve taahhüt ederler.

MADDE-5 Genel Hususlar:

5.1 İşbu Sözleşme, ilgili taşınmazın Malik/Malikler'inin toplam hisse oranındaki salt çoğunluk tarafından imzası ile geçerlidir. Bununla birlikte Müteahhit, ilk Malik/Malikler tarafından işbu Sözleşme'nin imzalanması ve akabinde 6306 sayılı kanun kapsamında yapılara ilişkin yapılacak işlemlerin (riskli yapı tespiti işlemleri dahil) ardından işbu Sözleşme'yi söz konusu taşınmazdaki diğer Malik/Malikler'le aynı şartlar altında imzalamaktan imtina edemez.

5.2 İşbu Sözleşme kapsamında KENT A.Ş. Yönetim Yüklenicisi sıfatıyla hareket ederek işin genel sürecinin organizasyonu, yönetimi ve yönlendiricisi konumundadır. Bu kapsamda KENT A.Ş. (Yönetim Yüklenicisi), proje detaylarının (Avan Proje, Ruhsat Projesi, Uygulama Projesi vb.) işbu Sözleşme ve eklerine uygun şekilde Müteahhit tarafından geliştirilmesi, iş sürecinin planlanması, Maliklerin mevcut bağımsız bölümlerinin göz önüne alınarak yeni projede sahip olacakları bağımsız bölümlerin belirlenmesi ve eşleştirmelerin yapılması, Müteahhit uhdesinde kalacak olan bağımsız bölümlerin belirlenmesi, uzlaşma süreçlerinin yürütülmesi, inşa sürecinin iş takvimine ve işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlerine uygun şekilde ilerletilmesinin kontrol edilmesi, süreç içerisinde çıkabilecek ihtilaflar konusunda çözüm üretilmesi ve uzlaşma sağlanması hususlarında yetkilidir.

5.3 Malikler, mevcut bağımsız bölüm nitelikleri göz önüne alınarak KENT A.Ş. tarafından yeni projedeki bağımsız bölümlere ilişkin yapılan eşleştirmeleri ve bağımsız bölüm niteliklerini (blok, kat, cephe, büyüklük, arsa payı vb.) işbu Sözleşme'de ve eklerinde yer alan hükümler çerçevesinde kabul ettiklerini beyan etmektedir. Ayrıca Malikler işbu Sözleşme ve ekleri kapsamında Müteahhit uhdesinde kalacak olan bağımsız bölümlere ilişkin devir, satış, satış fiyatı ve ödeme planı belirleme vb. tüm tasarruf haklarının Müteahhit uhdesinde olduğunu kabul ettiklerini beyan etmektedir.

5.4 Müteahhit, işbu Sözleşme ve Ekleri kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda KENT A.Ş.'nin Yönetim Yüklenicisi olarak yetkili olduğu hususları kabul ettiğini, Proje'nin inşası sürecindeki tüm gerekli tedbir ve önlemleri almakta ve ilgili tüm mevzuata uygun iş yürütmekte sorumlu olduğunu ve iş takvimine uygun şekilde işi tamamlaması karşılığında toplam arsa payının %38'ine tekabül eden ve Sözleşme ile eklerinde belirlenmiş olan bağımsız bölümlerin uhdesinde kalacağını, diğer bağımsız bölümlerin KENT A.Ş. tarafından belirlenen ve işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş olan şekilde ilgili Malikler'e ait olduğunu kabul ettiğini beyan etmektedir.

5.5 Arsa üzerine yapılacak inşaat 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu kanunun eklerindeki hükümlere tabi kılınacaktır.

5.6 Kat irtifakı veya kat mülkiyeti, yönetim planı ve diğer ekler Müteahhit tarafından düzenlenecek, KENT A.Ş.'nin onayının ardından Temsilciler Kurulu'na yazılı olarak bildirilecek ve kurul onayı ile imza altına alınacaktır.

5.7 Sözleşme'nin imza tarihinden sonra imar durumunda gelen değişiklikler sebebiyle işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan bilgilere ilave iskân alanları (satılabilir nitelikte alanlar) oluşması veya bu alanlarda

eksiliş meydana gelmesi durumunda nihai paylaşım oranı Müteahhit ile Malikler arasında işbu Sözleşme'de belirtilen paylaşım oranında (%62 Malikler, %38 Müteahhit) gerçekleştirilecektir. Bu tür bir durumun gerçekleşmesi halinde projeye ilişkin çalışmalar Müteahhit tarafından yapılır ve KENT A.Ş. ile Temsilciler Kurulu'nun onayına sunulur. KENT A.Ş. ve Temsilciler Kurulu'nun onayına istinaden bu değişikliklerle iş sürecine devam edilir.

5.8 Malikler, Sözleşme'ye konu olan gayrimenkule ilişkin çeşitli nedenlerle (plan tadili ve uygulaması, kamuya terk vb.) oluşabilecek değişiklik işlemlerinin işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan proje ve bağımsız bölümlerin niteliklerini (blok yerleşimi, konum, kat, cephe, büyüklük vb.) değiştirmediği sürece KENT A.Ş. (Yönetim Yüklenicisi) kontrolünde Müteahhit tarafından yürütülmesini kabul etmektedir. Söz konusu gayrimenkule ilişkin oluşabilecek değişikliklerin işbu Sözleşme ve eklerinde bulunan proje ve bağımsız bölüm niteliklerinde değişikliklere sebebiyet vermesi durumunda Müteahhit piyasa şartlarını göz önünde bulundurarak ilgili çalışmaları yapacak ve bu çalışmaları KENT A.Ş. ve Temsilciler Kurulu'nun onayına sunacaktır. KENT A.Ş. ve Temsilciler Kurulu, 15 (onbeş) takvim günü içerisinde çalışmaları değerlendirmek ve Müteahhit'e yazılı olarak cevap vermek zorundadır. Onay alınmasının akabinde Müteahhit onaylanan çalışmalara ilişkin iş sürecini devam ettirir.

5.9 Müteahhit, Sözleşme tarihindeki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. Müteahhit'in bu hususlara aykırı ve Müteahhit kaynaklı eylemlerinin tespiti halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Müteahhit'e aittir. Müteahhit'in bu maddeye aykırı eylemlerinin tespiti halinde KENT A.Ş. aykırılıkların giderilmesini Müteahhit'e derhal yazılı olarak bildirir ve makul süre içerisinde bu aykırılıkların giderilmesini talep eder. Anılan aykırılıkların bildirim üzerine makul sürede giderilmemesi halinde KENT A.Ş.'nin bu madde kapsamındaki yükümlülük ve sorumluluğu ortadan kalkar, işbu Sözleşme hususlarında yer alan ilgili cezai maddeler Müteahhit tarafına yönelik olarak işleme alınır.

5.10 KENT A.Ş. ve Müteahhit, Proje'nin işbu Sözleşme'nin eklerinde belirtilmiş detaylara uygun şekilde inşasının Müteahhit tarafından tamamlanması ve işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak ihtiyaç duyulması halinde iş sürecinin yürütülmesinde çeşitli detaylara ilişkin (danışmanlık, müşavirlik, projelendirme, kurum ve kuruluşlardaki işlemlerin yürütülmesi ve takibi, idari, teknik ve yapım süreçlerinin detayları vb.) kendi aralarında protokoller veya sözleşmeler düzenleyebilir. KENT A.Ş. ve Müteahhit arasında iş süresince yapılabilecek protokoller veya sözleşmeler, işbu Sözleşme'de yer alan Tarafların hak ve yükümlülüklerine aykırılık oluşturamaz. Malikler, KENT A.Ş. ve Müteahhit arasında Maliklere bildirim yapılmaksızın ve Maliklerin taraf olarak bulunmayacağı ve işbu Sözleşme'nin esaslarına aykırılık oluşturmayacak protokoller veya sözleşmeler düzenlenebilmesi ve imza altına alınması hususunu kabul etmektedir.

5.11 Malik, işbu Sözleşme kapsamında kendisine taahhüt edilen bağımsız bölüme karşılık olarak, Proje Alanı'nda kendisine ait ve olan taşınmaz/taşınmazların teslimi için gerekli tüm iş ve işlemlerin Müteahhit, KENT A.Ş. veya bunlar tarafından yetkilendirilecek üçüncü şahıs veya tüzel kişilikler tarafından ivedilikle başlatılmasına ve yapılmasına/yaptırılmasına muvafakat etmektedir.

5.12 İşbu Sözleşmenin ve gerekli vekaletnamelerin Malikler'in salt çoğunluğu tarafından imzalanması halinde 6306 sayılı kanun ve 6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliği uyarınca ortak karar protokollerinin hazırlanması, SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi tarafından değerleme raporunun düzenlenmesi, karara katılmayanların davet edilmesi, gerekli olur ise pay satış işlemlerinin yürütülmesi işlemlerinin tamamı KENT A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Bu işlemler için Temsilciler Kurulu, KENT A.Ş.'ye gerekli desteği sağlayacak, bilgi ve belge paylaşımında bulunacaktır. Tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli yetkiler noterde düzenlenecek vekaletnamelerde yer alacaktır.

5.13 Müteahhit, yapı denetim şirketi ile yapılması gereken sözleşmeleri imzalamak ve yapı denetim ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

5.14 Malikler, işbu Sözleşme uyarınca yapılacak pay devrine ilişkin önalım hakları bulunmadığını kabul

etmektedir.

MADDE-6 Paylaşım Oranı:

6.1 Taraflar, iş kapsamında arsa payı paylaşımında toplam arsa payının %38 oranında Müteahhit'e, %62 oranında ise Malikler'e ait olduğunu ve paylaşım oranında bu şekilde mutabakata varıldığını kabul etmiştir. Söz konusu parsel üzerinde inşa edilecek olan bağımsız bölümlerin dağılımı ve bağımsız bölümlere karşılık gelen arsa payları işbu Sözleşme ve eklerinde yer aldığı gibidir.

MADDE-7 Kira Desteği ve Hibe Ödemesi:

7.1 6306 Sayılı Kanun gereği, Malikler kira desteğini Bakanlık tarafından ilgili kurum aracılığı ile alabilecektir. Yasalara uygun olarak işlem tesis edilecektir. Müteahhit veya KENT A.Ş. kaynaklı olmayan sebeplerle veya ilgili mevzuatta iş sürecinde oluşabilecek değişiklikler nedeniyle Bakanlık tarafından sağlanan kira desteğinden faydalanılamaması durumunda Müteahhit veya KENT A.Ş.'nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Malik, bu durumda KENT A.Ş. veya Müteahhit'ten ilgili kira desteğine dair talepte bulunma hakkının olmadığını kabul ettiğini beyan etmektedir.

7.2 KENT A.Ş. ve Müteahhit, Bakanlık veya diğer kurumlar tarafından sağlanan kira destekleri haricinde Maliklere kira ve yapım için yardım veya destek yapmayacaktır. Malik bu hususta Müteahhit'in ve KENT A.Ş.'nin sorumluluğunun bulunmadığını kabul etmekle birlikte bu konuya ilişkin Müteahhit'ten ve KENT A.Ş.'den herhangi bir talepte bulunmayacağını da kabul ve beyan etmektedir.

7.3 Malikler, 23.02.2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, 22.02.2024 tarihli 8189 sayılı "İstanbul İlinde yürütülecek Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Yapım İçin Yardım Verilmesine İlişkin Karar" uyarınca sağlanan 875.000,00 TL'lik hibe ödemesinden faydalanarak ödeme yapacaklardır. Bu nedenle yeni yapılacak projenin bu destekten (Yarısı Bizden Kampanyası) faydalanılması mümkün olacak şekilde (inşaat alanı ve bağımsız bölüm sayısı gibi proje detaylarının destek şartlarına uygun şekilde hazırlanması) projelendirilmesi tamamen Müteahhit'in sorumluluğundadır. Proje detaylarında inşaat alanı veya bağımsız bölüm sayısında yürürlükteki hibe desteğine uygun şartlarda hazırlanmaması nedeniyle Maliklerin hibe desteğinden faydalanamaması halinde Müteahhit'e herhangi bir ödeme yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

7.4 Hibe desteğinden bir malik sadece bir defa faydalanabildiği için daha evvel bu desteği almış olan Malikler bu destekten bu projede faydalanamayacağını bilmektedir. Aynı şekilde sözleşme konusu parselde birden fazla bağımsız bölümü olan malik/malikler sadece bir bağımsız bölümü için hibe desteğinden faydalanabileceğini bilmektedir. Müteahhit'ten kaynaklı olmayan çeşitli sebeplerle hibe desteğinden faydalanamayan malik, 875.000,00 TL'lik ödemeyi Müteahhit'e dilerse Yarısı Bizden Kampanyasının diğer yarısı olan 875.000,00 TL'lik kredi seçeneğine başvurarak ödeyebileceği gibi hibe ve kredi desteğinin devlet tarafından Müteahhit'e ödendiği takvime paralel şekilde kredi kullanmadan da ödeyeceğini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

7.5 Hibe desteğinin süreç içerisinde Bakanlık tarafından artırılması halinde Malikler bu durumun kendileri adına işbu Sözleşme'de belirtilen hükümler konusunda (paylaşım oranı, arsa payı dağılımı, bağımsız bölüm eşleştirmeleri ve alanları vb.) değişiklik yapılmasına yönelik bir hak veya talep doğurmadığını, destek tutarındaki artışın Müteahhit lehine gerçekleşeceğini baştan kabul ettiklerini beyan etmektedir. Bununla birlikte destek miktarındaki artış, işbu Sözleşme'nin ilgili maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde hibe desteğinden Müteahhit'ten kaynaklı olmayan çeşitli sebeplerle yararlanamayan Malikler'in kendileri tarafından veya kredi desteğinden yararlanarak yapacakları ödemelere yansıtılamaz.

7.6 Hibe desteğinin başvuru tarihi 2026 yılı sonuna kadar olup başvuruların bu tarihe kadar yetiştirilmesi Müteahhit'in sorumluluğundadır. Malikler bu sözleşme ile eş zamanlı olarak noterden düzenleme şeklinde verdikleri vekaletnamede hibe desteğine başvuru için gerekli yetkileri de KENT A.Ş.'ye (Yönetim Yüklenicisi) ve Müteahhit'e verecektir. Sürenin Bakanlıkça uzatılması durumunda başvuru

tarihini ve takvimini belirleme yetkisi Müteahhit uhdesindedir. Başvuruların Müteahhit kaynaklı sebeplerle herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi, hibe desteğinden faydalanılamaması durumunda Malikler'in sorumluluğu ve ödeme yapma yükümlülüğü bulunmamakta, sözleşme ve eklerindeki hükümler çerçevesinde inşaatı tamamlama sorumluluğu Müteahhit uhdesinde kalmaktadır.

7.7 Malikler, Müteahhit'e bu sözleşme uyarınca devredilecek %38 arsa payı veya %38 arsa payına denk gelen bağımsız bölüm tapuları devri ile bu maddede düzenlenen hibe ödemeleri haricinde herhangi bir ödeme yapmayacaktır.

7.8 Kira destekleri ve hibe desteklerinden yararlanma konusunda yürürlükteki mevzuat uyarınca desteklerden aynı anda yararlanılması uygun şartlar dahilinde (malikin bağımsız bölümde kendi ikameti veya kiracı ikameti gibi durumlarda şartlar değişebilmektedir) ihtilaf oluşturmamaktadır. Bununla birlikte iş sürecinde ilgili mevzuatlarda değişiklikler olması nedeniyle yararlanılabilecek desteklerin tümünden aynı anda yararlanılamaması halinde öncelikli olan destek Bakanlık tarafından sağlanan Hibe desteğidir. Hibe desteğinden yararlanılmasının diğer herhangi bir destekten yararlanılamamasına yol açması durumunda Malik, Hibe desteğinden faydalanılacağını ve yararlanılamayan destekler nedeniyle KENT A.Ş. ve Müteahhit'ten herhangi bir talepte bulunma hakkının olmadığını kabul etmektedir.

7.9 Malik, işbu Sözleşme ile birlikte destek süreçlerinin KENT A.Ş., Müteahhit veya bunların yetkilendirebileceği üçüncül şahıslar ya da tüzel kişilikler tarafından yürütülmesine muvafakat etmektedir. KENT A.Ş., bu süreçlerin yürütülmesi, yönetilmesi ve bilgilendirmelerin yapılmasını sağlayacaktır.

MADDE-8 Malik'in Hak ve Yükümlülükleri:

8.1 Malik, projede eşleştirmesi/dağıtımı yapılmış olan ve sadece kendisine taahhüt edilen bağımsız bölüme ilişkin değişiklikler veya kararlar haricinde projenin geneline, blok veya bloklardaki bağımsız bölümlerin çoğuna veya tamamına ilişkin tüm konularda karar yetkisini işbu Sözleşme imza tarihinden itibaren Temsilciler Kurulu aracılığıyla ifa edeceğini, kurulun kararlarının kendisi için de bağlayıcı olduğunu kabul etmektedir.

8.2 İşbu Sözleşme kapsamında Malik'e verilecek olan bağımsız bölüm nitelikleri (blok, kat, konum, cephe, Bağımsız Bölüm Net Alanı, Bağımsız Bölüm Kat Brüt ve Bağımsız Bölüm Toplam Brüt Alanı, Arsa Payı vb.) işbu sözleşme ekindeki gibidir. Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler uyarınca Proje tadilatı olması durumunda, işbu Sözleşme kapsamında Malik'e verilecek olan bağımsız bölüm veya bölümlerin nitelikleri değişmemek kaydıyla bağımsız bölüm numarası değişiklik gösterebilir.

8.3 İşbu Sözleşme kapsamında projede her Malik'e verilecek olan bağımsız bölüm veya bölümlerin dağıtımı ve eşleştirmeleri, mevcut bağımsız bölümlerin nitelikleri göz önüne alınarak KENT A.Ş. tarafından yapılmıştır. Malik, mevcut bağımsız bölümünün nitelikleri dolayısıyla projede yer alan dağıtım veya eşleştirmelere ilişkin Sözleşme imza tarihinden sonra değişiklik talebinde bulunamaz. Çeşitli sebeplerle eşleştirme ve dağıtımda değişiklik ihtiyacı olması halinde, değişiklik sebebiyle nitelikleri etkilenen bağımsız bölümlerin sahiplerinden (Malik/Malikler veya Müteahhit) yazılı muvafakat alınır. Muvafakat alınamadığı durumda değişiklik gerçekleşmez. Muvafakatler KENT A.Ş. (Yönetim Yüklenicisi) tarafından düzenlenir ve taraflarca imza altına alınır. Malikler, kendilerine taahhüt edilen bağımsız bölümlerin niteliklerinin (bağımsız bölüm alanları, kat, cephe, konum, arsa payı değişiklikleri vb.) değişmediği ancak diğer bağımsız bölümlerde ilgili bağımsız bölümlerin sahiplerinden muvafakat alınarak yapılabilecek büyüme/küçülme, yer değişikliği vb. tüm düzenlemeleri baştan kabul ettiklerini beyan ederler.

8.4 Malik, sahip olduğu mevcut taşınmazın işbu Sözleşme tarihine kadar tahakkuk etmiş veya edecek her türlü vergi (emlak vergisi vb.), ceza vb. giderlerini ödeyecektir.

8.5 Mevcut Bağımsız bölümler tutanak ile KENT A.Ş.'ye teslim edilecektir. Malik, kendisine ait mevcut bağımsız bölüm/bölümlerini hareketli mobilyalar (Ev eşyaları, klima, kombi vb.) hariç herhangi bir söküm yapılmamış olarak (bağımsız bölüm iç ve dış kapıları, pencere, balkon kısımlarında bulunan

korkuluk veya koruyucular dahil tüm sabit elemanların sökümü yapılmamış halde) KENT A.Ş.'ye teslim etmekle yükümlüdür. Teslim esnasında KENT A.Ş. tarafından söz konusu bağımsız bölüm/bölümlere ilişkin eksikler tespit edilmesi halinde Malik söz konusu eksiklikleri 5 gün içerisinde gidermekle yükümlüdür. Aksi durumunda tutanağa konu her bir bağımsız bölüm için KENT A.Ş.'ye 30.000 TL (Otuzbin Türk Lirası) cezai bedeli KENT A.Ş.'ye ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. KENT A.Ş., bu cezai bedeli Müteahhit'e teslim etmekle yükümlüdür.

8.6 Malik, kendisine ait bağımsız bölümü 6306 sayılı kanun kapsamında verilen yasal süreler içinde elektrik, su, doğalgaz ve sair tüm abonelikleri sonlandırılmış, borçsuz, boş ve yıkıma uygun bir şekilde tahliye ederek/ettirerek KENT A.Ş.'ye teslim etmekle yükümlümdür. İşbu süre içerisinde Malike ait bağımsız bölümün KENT A.Ş.'ye teslim edilmemesi halinde, Malik teslim etmediği her gün için günlük 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) cezai bedelini KENT A.Ş.'ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KENT A.Ş. bu cezai bedeli Müteahhit'e teslim etmekle yükümlüdür. Bağımsız bölümde Malik/Malikler veya kiracı ikameti olmasına bakılmaksızın bağımsız bölüme ait altyapı aboneliklerine (elektrik, su, doğalgaz) ilişkin borçlara dair KENT A.Ş.'nin veya Müteahhit'in sorumluluğu bulunmamaktadır. Malik, yukarıda yazılı edimlerini yerine getirmemesi nedeniyle işin yapılamaması durumunda; Sözleşmede belirtilmiş olan KENT A.Ş. ve Müteahhit'in Sözleşme ile ilgili yapmış olduğu harç, vergi, noter, tapuya şerh vb. tüm masrafların ilgili Malik'e tahakkuk eden kısmının tamamını ödeyeceğini baştan peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Malik, ayrıca kendi kusuru sebebiyle Müteahhit'in ve KENT A.Ş.'nin bu Sözleşme nedeniyle uğradığı tüm zarar ve ziyanın ilgili Malik'e tahakkuk eden kısmını da tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu maddede belirtilen günlük cezai şartlar, ilgili bağımsız bölüme ilişkin kira kontratı (6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak karot başvuru tarihine 30 (otuz) takvim gününden daha yakın başlangıç tarihli olmamak şartıyla) ve kiracı ikameti bulunması durumunda Malik/Malikler tarafına uygulanmaz.

8.7 Malik, inşaat tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alınana kadar onaylanmış ve uygulanmış projeye aykırı olarak hiçbir tadilat, eklenti, değişiklik ve benzeri işlem yapamaz/yaptıramaz. Aksi takdirde Malik, KENT A.Ş.'nin ve Müteahhit'in bu nedenle ödemek zorunda kaldığı idari para cezası, tazminat vb. bedelleri ödeyeceğini ve Müteahhit ile KENT A.Ş.'nin uğradığı zararları tazmin edeceğini peşinen kabul eder. Ayrıca Malik, Sözleşmeye aykırı olarak yapmış olduğu tadilat, eklenti, değişiklik ve benzeri işlemler nedeniyle gayrimenkulün yapı kullanma izin belgesi (iskân) alımına engel teşkil ederse, bu durum kendisine yazılı olarak bildirilecektir. Yazılı olarak bildirilmesine müteakip işin niteliğine göre değişiklik arz etmek kaydı ile 30 günlük süre içerisinde söz konusu aykırılığı ortadan kaldıracak olup yeniden yapı kullanma izin belgesinin (iskân) alınmasına ilişkin başvuru evraklarını KENT A.Ş.'ye sunacaktır. Aksi takdirde Müteahhit ve KENT A.Ş.'nin uğradığı zararlardan sorumlu olacağını baştan kabul ve taahhüt etmiştir.

8.8 Malik, Sözleşme konusu parsel üzerinde mevcut binalar yıkılarak parselin niteliğinin kat mülkiyetinden arsa haline gelmesi ve yeni kat irtifakı tesisi anına kadar oluşacak paylı mülkiyetin kentsel dönüşüm süreci için zorunlu olduğunu bildiklerini, bu süreç zarfında paylı halin giderilmesi (ortaklığın giderilmesi/izaleyi şüyu, arsa payı düzeltilmesi vb.) talepli bir dava açmayacaklarını kabul ve taahhüt etmektedir. Malikler, kanundan doğan şufa hakkını kullanmayacağını, bu hakkından peşinen feragat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşme, Malik'in vefatı halinde, mirasçıların da aynı esas ve koşullarla bağlayacaktır.

8.9 Malik, işbu Sözleşme'de yer alan yazılı yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda; Sözleşmede belirtilmiş olan Müteahhit veya KENT A.Ş.'nin Sözleşme ile ilgili yapmış olduğu harç, vergi, noter, tapuya şerh vb. tüm masrafların ilgili Malik'e tahakkuk eden kısmının tamamını ödeyeceğini baştan peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Malik, ayrıca Müteahhit ve KENT A.Ş.'nin bu Sözleşme nedeniyle uğradığı tüm zarar ve ziyanın ilgili Malik'e tahakkuk eden kısmını da tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

8.10 Malik/Malikler, Proje ve Proje sonunda inşa edilecek yapı topluluğunun isimlendirme yetkisinin

Müteahhit'e ait olduğunu, Proje sürecinin, Proje'nin inşası sürecinin veya inşa sonrasında yapı/yapıların Müteahhit veya KENT A.Ş.'nin her türlü reklam ve tanıtım amaçlı çalışmaları için kullanılabileceğini kabul etmektedir.

MADDE-9 Müteahhit'in Hak ve Yükümlülükleri:

9.1 Müteahhit, Malik'in sahibi olduğu taşınmazın da içinde yer aldığı Proje Alanı'nda işbu Sözleşme ve eklerinde bulunan Proje'yi detaylandırarak ve ilgili kurum/kuruluşlarca istenen veya onaylanması gereken diğer projeleri (statik, elektrik, mekanik vb.) de hazırlayarak onaylanacak olan nihai projelere ve işbu Sözleşmede ve eklerinde yer alan hükümlere uygun inşa edecek ve bağımsız bölümü/bölümleri inşaatı tamamlanmış ve eksiksiz olarak Malikler'e teslim edecektir.

9.2 Müteahhit, Sözleşmeye konu alandaki imar, kentsel dönüşüm, proje, ruhsat işlemlerini işbu Sözleşme kapsamında işbu Sözleşme'nin eklerine uygun şekilde yapacaktır. KENT A.Ş., Müteahhit'in bu hususlarda ilgili kurum ve kuruluşların mevzuat uyarınca yapacağı kontroller ve vereceği onaylar haricindeki iş ve işlemlerde işbu Sözleşme ve eklerine uygun şekilde ilerlemesinde kontrol, destek ve yönlendirici olacaktır.

9.3 Müteahhit işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerini, kendi belirleyeceği alt yükleniciler veya üçüncü kişiler aracılığı ile veya çeşitli iş ortaklıkları kurarak ifa edebilir. Müteahhit, kendi uhdesinde kalacak olan bağımsız bölümler ve bunlara tekabül eden arsa payının dilediği kadar kısmını veya tamamını, işin tamamlanmasına yönelik olarak bu tür firmalara veya şahıslara işbu Sözleşme ve eklerine aykırılık oluşturmayacak şekilde taahhüt, rücu, temlik, devir, satış vb. tüm haklarına sahiptir. Malikler ve KENT A.Ş., Müteahhit'in bu tasarruflarında hiçbir hak ve tasarrufunun olmadığını peşinen kabul etmektedir.

9.4 Müteahhit, kendi uhdesinde kalacak olan bağımsız bölümlere ilişkin işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen hususlara aykırılık oluşturmayacak şekilde taahhüt, rücu, temlik, devir, satış, kiralama, fiyat belirleme veya fiyat güncellemeleri yapma vb. tüm hususlarda tek yetkilidir. KENT A.Ş. ve Malikler, bu hususta hiçbir hak ve tasarrufunun bulunmadığını kabul etmektedir.

9.5 Müteahhit, kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlar, tapu ve kadastro müdürlükleri, TEİAŞ, TEDAŞ, Boğaziçi Elektrik, İSKİ, İGDAŞ, Telekom, DSİ, Karayolları ve Belediyeler vb. nezdinde işbu Sözleşmeden doğan iş ve işlemleri karşı tarafın rızasına gerek olmaksızın tek başına yapmaya ve takip etmeye yetkilidir.

9.6 Şantiye sürecinde Müteahhit, düzenli kontrollerin sağlanması adına teknik şartnameye uygun şekilde tam zamanlı 1 (bir) inşaat mühendisini şantiye şefi olarak, 2 (iki) inşaat mühendisi, 1 (bir) inşaat teknikeri, 1 (bir) harita mühendisi, 1 (bir) harita teknikerini ve ilgili imalatların başlaması ile bunlara ek olarak 1 (bir) mimar, 1 (bir) elektrik mühendisi, 1 (bir) makine mühendisi meslek kodlu çalışanı saha personeli olarak görevlendirecektir. Müteahhit, ihtiyaç duyması halinde farklı veya aynı niteliklerde daha fazla sayıda personelini de saha personelleri olarak görevlendirebilir.

9.7 Müteahhit işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerini, kendi belirleyeceği alt yükleniciler veya üçüncü kişiler aracılığı ile veya çeşitli iş ortaklıkları kurarak ifa edebilir. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince Müteahhit, Malik/Malike ait bilgileri 3. kişilerle gerektiğinde paylaşabilir. Malik/Malikler bu hususu şimdiden kabul etmiştir ve işbu Sözleşme'nin imzası ile açık rızasının bulunduğunu beyan etmektedir.

9.8 Sözleşmenin imzalanmasından sonra, inşaatın bitimine kadar hukuki, idari ve teknik sorumluluk Müteahhit'e aittir. Sözleşme konusu işle ilgili ulaşım, nakliye işleri ve sigorta giderleri, Sözleşme ve projelendirme sırasında doğacak her türlü harç, vergi, teknik eleman ücretleri, tüm proje tasarım ücretleri ve masraflar, Projelendirme ve proje tasdiki masrafları, proje tasdik harcı, inşaat ruhsatı alınması ile ilgili masraflar, zemin ıslah çalışmalarına yönelik (temel kazık) projeler ve uygulama giderleri kat irtifakı kurulumu sırasında doğacak harç ve masraflar, kullanılacak her türlü alet, edevat, makine, taşıt vs. alınması ve muhafaza masrafları Müteahhit'e aittir.

9.9 Müteahhit, Malik/Maliklere daire teslimi için ödenecek KDV ve vergi dairelerine ödenecek bağımsız

bölümle ilgili harçlar olması durumunda bu bedelleri ödeyeceğini taahhüt etmiştir. Bununla birlikte Malik/Malikler adına ilgili kurum ve kuruluşlarda (elektrik, su, doğal gaz vb.) yapılacak abonelik sözleşmelerine ilişkin masraf ve harçlar ile yatırılması gereken depozitolar, güvence bedelleri ve teslimatlarının yapılması ile oluşacak yönetim ve aidat giderleri ilgili bağımsız bölümün hissedarı olan Malik/Malikler tarafından veya satışı yapılmış bağımsız bölümler için satın alan 3.kişiler tarafından ödenecektir.

9.10 İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, iş kalemi tariflerinde, mahal listesinde ve uygulama projelerinde belirtilen nitelik ve kalitede, TSE standartlarına ve şartnamelere uygun olmalıdır. Standartlara uygun olmayan malzemelerin kullanılmasından doğacak sorumluluk Müteahhit'e aittir.

MADDE-10 <u>KENT A.Ş.'nin Hak ve Yükümlülükleri:</u>

10.1 İşbu Sözleşme kapsamında KENT A.Ş. Yönetim Yüklenicisi sıfatıyla hareket ederek işin genel sürecinin organizasyonu, yönetimi, yönlendiricisi ve ihtilaf halinde çözüm üreticisi konumundadır.

10.2 KENT A.Ş., iş süreci boyunca Malikler'e kira destekleri, hibe destekleri, teknik veya idari gelişmeler, iş süreci ve ilerlemeler ile ilgili gerektiği durumlarda Temsilciler Kurulu aracılığıyla bilgilendirme veya duyuruların yapılmasını sağlayacaktır.

10.3 KENT A.Ş., inşa sürecinin proje ve iş takvimine uygun ilerlemesini takip edecektir.

10.4 Şantiye sürecinde KENT A.Ş., düzenli kontrollerin sağlanması adına tam zamanlı 1 (bir) inşaat mühendisi ve ilgili imalatların başlaması ile ek olarak 1 (bir) mimar meslek kodlu çalışanı saha personeli olarak görevlendirecektir. KENT A.Ş. ihtiyaç duyması halinde farklı veya aynı niteliklerde daha fazla sayıda personelini de saha personelleri olarak görevlendirebilir.

10.5 İş sürecinde Müteahhit'in işbu Sözleşme ve eklerine uyumsuz, aykırı imalatlar yapması, iş takvimine uygun ilerlemelerin sağlanamaması gibi durumlarda veya Maliklerin işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hususlara uyumsuz, aykırı işlemler yapması durumunda KENT A.Ş. gerekli kontrolleri yaparak durumu Müteahhit'e ve Temsilciler Kurulu'na yazılı olarak bildirir. Aykırılıkların giderilmesine yönelik makul süre KENT A.Ş. tarafından yazılı bildirimde belirlenecektir. Bu süre içerisinde aykırılıkların giderilmediği tespit edilirse işbu Sözleşme ve eklerindeki maddeler dahilinde KENT A.Ş. gerekli cezai şartları işleme koyma yetkisine sahiptir. Malikler ve Müteahhit, cezai şartların işletilmesindeki tasarruf ve yetkinin KENT A.Ş.'de olduğunu kabul etmektedir.

10.6 KENT A.Ş., Malikler'in mevcut bağımsız bölüm niteliklerini göz önüne alarak yeni projedeki bağımsız bölümlerin ilgili Malikler ve Müteahhit arasındaki dağılımını ve eşleştirmelerini yapmıştır. İşbu Sözleşme eklerinde yer alan eşleştirme ve dağılımlarda değişiklik yapılması söz konusu olduğu takdirde ilgili bağımsız bölümlerin taahhüt edilen sahiplerinin tümünden muvafakat alınması gerekmektedir. Muvafakat KENT A.Ş. tarafından düzenlenir ve ilgili kişi veya firmalarla imza altına alınır.

10.7 KENT A.Ş. işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerini, kendi belirleyeceği alt yükleniciler veya üçüncü kişiler aracılığı ile veya çeşitli iş ortaklıkları kurarak ifa edebilir.

10.8 KENT A.Ş. işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerini, kendi belirleyeceği alt yükleniciler veya üçüncü kişiler aracılığı ile veya çeşitli iş ortaklıkları kurarak ifa edebilir. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince KENT A.Ş. Malike ait bilgileri 3. kişilerle gerektiğinde paylaşabilir. Malik bu hususu şimdiden kabul etmiştir ve işbu Sözleşme'nin imzası ile açık rızasının bulunduğunu beyan etmektedir.

10.9 KENT A.Ş. kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlar, tapu ve kadastro müdürlükleri, TEİAŞ, TEDAŞ, Boğaziçi Elektrik, İSKİ, İGDAŞ, Telekom, DSİ, Karayolları ve Belediyeler nezdinde işbu Sözleşmeden doğan iş ve işlemleri karşı tarafın rızasına gerek olmaksızın tek başına yapmaya ve takip etmeye yetkilidir.

10.10 KENT A.Ş. işbu Sözleşme'nin tanzimi anında verilen vekaletname kapsamındaki tüm iş ve işlemler bakımından Malike teknik destek sağlayacaktır.

10.11 KENT A.Ş.'nin işbu Sözleşme kapsamındaki hizmet bedeli Müteahhit tarafından karşılanacaktır.

Hizmet bedeli, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hususlara aykırılık-uyumsuzluk oluşturma nedeni olamaz, Malikler'e taahhüt edilen bağımsız bölümleri veya niteliklerini herhangi bir şekilde değiştirmeye etki edemez. Hizmet bedeli, ilgili iş kapsamındaki gider ve hesaplamalarla birlikte Müteahhit ile KENT A.Ş. arasında düzenlenecek protokol veya sözleşmelerle belirlenecektir. Malikler, düzenlenecek bu iş anlaşmalarında taraf olmadıklarını ve anlaşma şartlarına dair herhangi bir hak veya tasarruflarının bulunmadığını kabul etmektedir.

MADDE-11 İnşaat Süreci ve Yönetimi:

11.1 Malikler, tüm bağımsız bölümleri tahliye ve teslim ettikten sonra sözleşme konusu parselin güvenliğine ilişkin sorumluluk Müteahhit'e ait olacaktır. Tüm bağımsız bölümlerin tahliyesi sonrası KENT A.Ş. yer teslim tutanağı düzenleyerek Müteahhit'e taşınmazı teslim eder. Müteahhit inşaat süresi boyuna gerekli her türlü tedbiri almak ve şantiyenin emniyetini sağlamak ile yükümlüdür.

11.2 Müteahhit, inşaatı imar mevzuatına, bu Sözleşmeye ve eklerine uygun şekilde tamamlayarak bağımsız bölümleri ve ortak alanları teslim edecektir. İnşaat tamamlandıktan sonra yapı kullanma izin belgesi (iskân ruhsatı) alınması ve kat mülkiyeti tesis edilmesi Müteahhit'in sorumluluğundadır. Müteahhit, kat mülkiyeti tesis edildikten sonra kat mülkiyeti tapu senetlerini maliklere verilmek üzere KENT A.Ş.'ye teslim edecektir. Tapular KENT A.Ş. tarafından ilgili Malik/Malikler'e teslim edilecektir.

11.3 Müteahhit, iş sürecinin başından sonuna İş Güvenliği ile ilgili yasalara ve ilgili tüm mevzuata uymakla yükümlüdür. Aynı şekilde Müteahhit, çalıştıracağı taşeronların veya altyüklenicilerin ve şantiye sahasında bulunan herkesin iş güvenliği hükümlerine uymasını sağlamakla yükümlüdür.

11.4 Müteahhit hem kendi faaliyetlerinde hem de taşeron firmalarının faaliyetlerinde İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatına uyacağını, sigortasız bir çalışanın şantiye sahasına giremeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

11.5 Müteahhit, inşaat süresi boyunca oluşabilecek kaza ve mesuliyetlere karşı ALL RİSK sigorta yaptıracaktır. Söz konusu sigorta inşaat tamamlanana kadar geçerli olacak şekilde yenilenecek ve poliçelerin bir sureti KENT A.Ş.'ye teslim edilecektir.

11.6 Şantiye süreci boyunca iş güvenliğine ilişkin tüm sorumluluk Müteahhit üzerindedir. Müteahhit'in veya Müteahhit'in çalıştıracağı altyükleniciler veya taşeron firmaların bu konulardaki sorumluluğu KENT A.Ş. ile paylaşılmaz.

MADDE-12 İş Süreleri:

12.1 Söz konusu projeye ilişkin yapı ruhsat belgelerinin alınması için süre 6306 sayılı yasa kapsamında yasal süreler uyarınca tahliyelerin tamamlanması ve yer teslim tutanağı ile KENT A.Ş.'nin Müteahhit'e parseli yazılı olarak teslim etmesi itibariyle 240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür. Bu süreye, resmî tatiller ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki iş ve işlemler için resmi başvuruların yapılması tarihi ile kurum ve kuruluşlarda inceleme, onay ve diğer işlemler sonucunda Müteahhit'e veya KENT A.Ş.'ye yazılı dönüş yapılması arasında geçen süreler dahil değildir. Bu süre içerisinde yapı ruhsatlarının alınamamış olması durumunda Müteahhit, 50.000.000 TL (ellimilyon Türk Lirası) tutarındaki tazminatı 30 (otuz) takvim günü içerisinde Temsilciler Kurulu'na ödeyerek işbu Sözleşme'nin fesih edilebileceğini kabul etmektedir.

12.2 Sözleşme konusu olan ve Malik'e taahhüt edilen bağımsız bölümün Geçici Kabul'ünün yapılarak fiili olarak KENT A.Ş.'ye teslim edilmesi süresi; yapı ruhsatlarının alınma tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) aydır. Müteahhit, mücbir sebepler dışında, gerekli görmesi halinde bu süreyi herhangi bir gecikme cezası ve tazminat ödemeksizin en fazla 6 (altı) ay daha uzatabilir. Bu süreler içinde Geçici Kabul'ün gerçekleşmemesi halinde Temsilciler Kurulu'nun talep etmesi halinde Müteahhit her bir ay için ilgili maliklere her bir bağımsız bölüm başına 30.000 (otuzbin Türk Lirası) tutarındaki bedeli, işbu Sözleşme imza tarihinden itibaren yasal kira artış azami oranında hesaplanarak belirlenecek güncel tutar üzerinden cezai bedel olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

12.3 KENT A.Ş., Geçici Kabul ile teslim aldığı bağımsız bölümü, ilgili Malik'e 1 (bir) ay içerisinde Fiili Teslim'ini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

MADDE-13 Geçici Kabul:

13.1 Geçici Kabul, projenin bütününde ortak alanlar (otopark, teknik alanlar, peyzaj alanları vb.) ve bağımsız bölümlere ilişkin yapı/yapıların ve bağımsız bölümün yaşama elverişli şekilde fiili teslime uygun hale getirilerek KENT A.Ş.'ye anahtar tesliminin yapılmasıdır. Geçici Kabul için yapının/blokun giriş holü, merdivenleri, asansör imalatları bitmiş ve çalışır vaziyette, daire giriş kapısı ve kilidi, odalar ve sair iç mekanlarında döşeme, döşeme kaplamaları, duvar, duvar kaplamaları, sıva, doğrama, cam, kapı, korkuluk, mutfak/banyo tezgâhları, eviye ve vitrifiye imalatları tamamlanmış, abonelik işlemleri hariç elektrik, su, doğalgaz, internet, tv, data altyapıları kullanıma hazır olmalıdır.

13.2 Geçici Kabul, farklı blok ve bağımsız bölümler için farklı tarihlerde gerçekleştirilebilir. Tarihler Müteahhit tarafından KENT A.Ş.'ye kabul tarihinden 10 (on) gün öncesinde bildirilecektir. Geçici Kabul için KENT A.Ş. ve Müteahhit yetkilisi veya personelleri belirtilen kabul tarihinde bağımsız bölümde bulunmak durumundadır.

13.3 Geçici Kabul işlemi için belirtilen tarihte Müteahhit ve KENT A.Ş. personel veya yetkilisi ile ilgili mekanların gerekli kontrolleri yapılır ve Geçici Kabul Tutanağı hazırlanarak taraflarca imza altına alınır. Tutanak iki nüsha olarak hazırlanır ve Taraflara birer nüsha teslim edilir.

MADDE-14 Fiili Teslim

14.1 Fiili Teslim, bağımsız bölüme ilişkin, yapının ve bağımsız bölümün yaşama elverişli şekilde fiili teslime uygun hale getirilerek ilgili Malik'e anahtar tesliminin yapılmasıdır. Fiili Teslim için yapının/blokun giriş holü, merdivenleri, asansör imalatları bitmiş ve çalışır vaziyette, daire giriş kapısı ve kiliti, odalar ve sair iç mekanlarında döşeme, döşeme kaplamaları, duvar, duvar kaplamaları, sıva, doğrama, cam, kapı, korkuluk, mutfak/banyo tezgâhları, eviye ve vitrifiye imalatları tamamlanmış, abonelik işlemleri hariç elektrik, su, doğalgaz, internet, tv, data altyapıları kullanıma hazır olmalıdır.

14.2 Fiili Teslim, farklı blok ve bağımsız bölümler için farklı tarihlerde gerçekleştirilebilir. Tarihler KENT A.Ş. tarafından Temsilciler Kurulu'na veya ilgili Malik'e/Malikler'e teslim tarihinden 10 (on) gün öncesinde bildirilecektir. Fiili Teslim için ilgili Malik veya Malikler ile KENT A.Ş. ve Müteahhit yetkilisi veya personelleri belirtilen kabul tarihinde bağımsız bölümde bulunmak durumundadır. Malik, belirtilen tarihte kabul işlemi için bağımsız bölümde bulunmadığı takdirde Müteahhit'in Geçici Kabul veya Fiili Teslim süresine ilişkin cezai şartı ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar.

14.3 Bağımsız bölümün 1 (bir)'den çok hissedarı olması durumunda (el birliği, miras intikali veya paylı mülkiyet gibi durumlar dahil) ilgili hissedarlardan yalnızca bir hissedarın Fiili Teslim için bildirilen tarihte hazır bulunması yeterlidir. Bu durumda Fiili Teslim, hissedarlar arasında bildirilen tarihte hazır bulunan Malik/Malikler ile gerçekleştirilir. Fiili Teslim'e katılmayan Malik/Malikler Fiili Teslim gerçekleştirilmişse KENT A.Ş.'nin Fiili Teslim süresinden kaynaklı cezai şartı hakkında talepte bulunamaz. Bağımsız bölüm bazında Fiili Teslim tüm hissedarlar nezdinde gerçekleştirilmiş olarak kabul görür.

14.4 Fiili Teslim işlemi için belirtilen tarihte Müteahhit ve KENT A.Ş. personel veya yetkilisi ile ilgili Malikler tarafından bağımsız bölümde gerekli kontrollerin yapılır ve Fiili Teslim Tutanağı hazırlanarak taraflarca imza altına alınır. Tutanak üç nüsha olarak hazırlanır ve Taraflara birer nüsha teslim edilir.

14.5 Malik/Malikler, işbu Sözleşme kapsamında kendisine verilecek olan bağımsız bölüm veya bölümlere ilişkin Fiili Teslim yapılmasına, kabule ve/veya kullanıma engel olmayan eksik veya ayıpları ileri sürerek taşınmazı teslim almaktan imtina edemez. Malik/Malikler'in bu nedenle bağımsız bölümü teslim almaktan imtina etmesi durumunda bağımsız bölüme ilişkin ortak gider avansı, emlak vergisi

vb. tüm gider ve masraflardan yine Malik/Malikler sorumludur, Müteahhit'in Geçici Kabul veya Fiili Teslim süresinden kaynaklı cezai şartı ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Bağımsız bölümde yaşamı engellemeyen eksiklikler olması durumunda saptanan eksiklik veya kusur tutanağa yazılarak bağımsız bölümün Fiili Teslim işlemi yapılır ve anahtar Malik/Malikler'e teslim edilir. Müteahhit, KENT A.Ş. onayı ile dairelerin Malik/Maliklere fiili tesliminden sonra, teslim ettiği dairenin ayıbı varsa bu ayıbı gidermekle yükümlüdür. Malik/Malikler teslim aldığı dairenin açık ayıplı olması veya dairenin noksanlığı bulunması durumunda diğer ayıp türleri yönünden hakları saklı kalmak kaydı ile açık ayıba dair bu hususu 30 gün içerisinde KENT A.Ş.'ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Malik/Malikler bağımsız bölümü teslim aldığı şekilde kabul etmiş sayılacağını ve bu durumla ilgili açık ayıplar yönünden herhangi bir talepte de bulunamayacağını şimdiden taahhüt eder. Malik/Malikler'in yazılı olarak bildirdiği ayıp KENT A.Ş.'nin ivedilikle onayının ve belirleyeceği makul sürenin ardından hiçbir şarta bağlanmaksızın Müteahhit tarafından giderilecektir.

MADDE-15 <u>Sözleşme Devri:</u>

15.1 Malikler, kendilerine taahhüt edilen bağımsız bölüme ilişkin arsa payı da dahil olmak üzere yapı ruhsat belgelerinin alınma tarihinden itibaren 48 (kırksekiz) ay süre içerisinde, işbu Sözleşme tarihinde Malik sıfatıyla yer alan şahıs ya da tüzel kişiler, Müteahhit, KENT A.Ş. ve alt-üst soy ilişkisinde olan şahıslar haricinde üçüncü şahıs veya tüzel kişilere satış, devir, temlik vb. işlem haklarına sahip değildir. Bu süre içerisinde Malik, üçüncü şahıs veya tüzel kişilere yönelik bu tür bir işlem yapmak isterse talebini Temsilciler Kurulu aracılığıyla KENT A.Ş.'ye yazılı olarak bildirmek zorundadır. KENT A.Ş., kendi değerlendirmesi sonucu talebi Müteahhit'e iletir. KENT A.Ş. ve Müteahhit'in her ikisinin de onay vermesi halinde Temsilciler Kurulu aracılığıyla Malik'e işlem hakkı tanınır. Müteahhit, işlemin Malik tarafından yürütülmesine onay verebileceği ya da ret hakkını kullanabileceği gibi onay için işlemlerin kendi belirleyeceği şartlar dahilinde (ilan/satış fiyatı, satışa aracı emlak firmasının belirlenmesi, işlemlerin proje satış ofisi üzerinden gerçekleşmesi vb.) yürütülmesini talep etme hakkına sahiptir. Malik'in bu hususlara aykırı şekilde bir işlem tesis ettiği tespit edilirse bu işlemin geri alınması için Malik'e yazılı olarak 15 (onbeş) takvim günü süre tanınarak bildirim yapılır. Süre sonunda düzeltme gerçekleştirilmemişse Malik, işleme konu bağımsız bölüm veya bölümlere ilişkin yapılacak/yaptırılacak değerleme/eksper işlemi sonundaki tutarın yarısı oranındaki cezai bedeli KENT A.Ş.'ye ve Müteahhit'e ayrı ayrı ödemeyi kabul ettiğini beyan etmiştir. Bu hususlar, onaylı işlemler, altüst soy ilişkisindeki şahıslara yapılacak işlemler veya Malik/Malikler'in vefatı halinde intikal gerçekleşmesi dahil herhangi bir sebeple ilgili bağımsız bölümün veya arsa payının taahhüt edilen sahibinde değişiklik olması halinde yeni sahibi için de geçerlidir.

15.2 İşbu Sözleşme'de belirtilen Maliklerin devir/satış/temlik vb. işlem yasağı ile ilgili süre dolmamış olmasına karşın; Müteahhit uhdesinde kalan konut nitelikli bağımsız bölümlerin tamamının satış işleminin (tapu tescilli veya satış sözleşmeleri dahil) süre içerisinde gerçekleşmesi halinde veya konut nitelikli bağımsız bölümlerin satış işlemi henüz gerçekleşmemiş olmasına rağmen Müteahhit'in proje genelinde Maliklerin bu işlemlerine yönelik yetkisini serbest bırakması halinde Malikler kendi uhdelerindeki bağımsız bölümlere ilişkin tüm işlemleri herhangi bir şart veya onaya bağlı olmaksızın yürütme hakkına sahip olacaktır.

15.3 Müteahhit ve KENT A.Ş. işbu Sözleşme ve eklerini ve içeriğindeki yükümlülüklerini devir hakkına sahip değildir. Ancak Sözleşmedeki yükümlülüklerini, kendi belirleyeceği alt yükleniciler veya üçüncü kişiler aracılığı ile veya çeşitli iş ortaklıkları kurarak ifa edebilir.

MADDE-16 <u>Kat İrtifakı, Tapu İşlemleri, Mülkiyet ve İpotekler:</u>

16.1 Tapu işlemleri (kat irtifakı, kat mülkiyeti tesisi vb.) için ödenmesi gereken harçlar ve tüm masraflar münhasıran Müteahhit tarafından ödenecektir. İlgili harçlar yürürlükteki mevzuat ve 6306 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre belirlenecektir.

16.2 İşbu Sözleşme, masrafı Müteahhit'e ait olmak üzere tapuya şerh ettirilecektir. Sözleşmenin tapuya şerhi zorunludur. Müteahhit'in herhangi bir sebep ya da sebeplerle tapuya şerh verilmesini sağlayamaması durumunda KENT A.Ş. sözleşmenin tapu kütüğüne şerhini sağlayarak masrafını Müteahhit'ten tahsil edecektir.

16.3 Kat İrtifakı tesisi, işbu Sözleşme ve eklerine uygun şekilde Müteahhit tarafından hazırlanacak evrakların KENT A.Ş. tarafından incelenmesi ve onayı akabinde ilgili kurum ve kuruluşlarda Müteahhit marifetiyle tesis edilecektir. Kat İrtifakı tesisi ile birlikte mevcut durumda tamamı Malikler'e ait olan arsa payının işbu Sözleşme ve eklerindeki paylaşım oranına uygun şekilde Müteahhit uhdesinde kalacak olan kısmı Müteahhit'e devredilecektir.

16.4 Kat İrtifakı tesisinin ardından Temsilciler Kurulu lehine Müteahhit uhdesinde kalan her bir konut bağımsız bölüm başına 5.000.000 TL (beşmilyon Türk Lirası), her bir ticari bağımsız bölüm başına 10.000.000 TL (onmilyon Türk Lirası) bedelli ipotek konulacaktır. Söz konusu ipotekler işbu Sözleşme ve eklerinde belirlenen hususlar dahilinde inşaatın ilerleme seviyelerine paralel oranlarda KENT A.Ş. tarafından takip edilerek kaldırılacaktır.

16.5 Müteahhit uhdesinde kalan bağımsız bölümler üzerindeki ipotek terkleri ve Müteahhit'in Temsilciler Kurulu'na ithafen vermiş olduğu teminattaki iadeler şu seviyelere göre gerçekleşecektir:

Taahhüt Konusu İşlerin Tamamlanma Seviyesi	**Kaldırılacak/Terk Edilecek Kümülatif İpotek Oranı**	**İade Edilecek Teminat Miktarı**
Hafriyat, iksa ve zemin işlerinin tamamlanması	%20	
Temel imalatlarının tamamlanması	%30	50.000.000 TL (ellimilyon Türk Lirası)
Kaba inşaatın tamamlanması (yapının taşıyıcı sistemine ilişkin tüm betonarme imalatların temel, kolon, perde, kiriş, döşeme, merdiven ve çatı döşemesi)	%60	
Çatı, cephe, doğrama imalatlarının tamamlanması	%70	50.000.000 TL (ellimilyon Türk Lirası)
Sıva ve ahşap imalatlarının tamamlanması	%90	
Geçici Kabul işlemlerinin başlaması	%95	50.000.000 TL (ellimilyon Türk Lirası)
İskân Alınması	%100	

16.6 İpoteklerin inşaat seviyelerindeki ilerlemelere göre kaldırılmasında işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen oranda bağımsız bölüm sayısı üzerinden yapılacak hesap dikkate alınacaktır. Küsuratlı hesap çıkması durumunda bağımsız bölüm üzerinden ipoteğin tam olarak kaldırılması adına küsurat kısmı dikkate alınmaz, küsurat öncesindeki rakama karşılık gelen miktara tam olarak uyan sayıda bağımsız bölüm üzerindeki ipotek kaldırılır. Müteahhit, kümülatif oran hesabıyla kaldırılacak olan ipoteklere karşılık gelen bağımsız bölümleri seçme hak ve yetkisine sahiptir.

16.7 İpoteklerin tesisi ve kaldırılma işlemleri için düzenlenecek vekaletnamede yetki KENT A.Ş.'ye verilecektir. Bu işlemler KENT A.Ş. tarafından yaptırılacaktır. İşlemler için masraf oluşması durumunda bu masraflar Müteahhit tarafından ödenecek veya KENT A.Ş. tarafından ödenerek Müteahhit'ten tazmin edilecektir.

16.8 Müteahhit'in kendi uhdesinde kalan bağımsız bölümlere ilişkin satış ve devir işlemleri ilgili mevzuat uyarınca gerekli onayların alınması ile gerçekleştirilecektir. KENT A.Ş. ve Malik/Malikler,

Müteahhit'in devir ve satış işlemlerinde hiçbir şekilde tasarruflarının bulunmadığını kabul etmektedir.

MADDE-17 Masraf, Vergi ve Harçlar:

17.1 Malik'e verilecek bağımsız bölümün kullanımı ile ilgili tüm abonelik ve sözleşme masrafları (elektrik, su, doğalgaz, telefon, vb.) Malik'e aittir.

17.2 Kat mülkiyeti tesisinde gerekli DASK zorunlu deprem sigorta poliçesi, bağımsız bölümün fiili tesliminden sonra Site/Apartman Yönetimine ödenecek ortak gider avansı ve aidat, demirbaş katılım payı bedeli, vergi, harç, masraf ve ücretler ile tahakkuk edecek yürüklükteki KDV, emlak vergileri Malik tarafından ödenecek veya yaptırılacaktır. Bu bedelleri Müteahhit'in ödemek zorunda kalması halinde Müteahhit, işbu bedelleri aylık kamu alacak faizi ile Malik'ten tazmin edecektir. Malik bu durumu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.3 Sözleşme kapsamında inşa edilerek Malik'e verilecek olan bağımsız bölüm/bölümlerin tapu devir işlemlerinde tapu alım ve satım harcı tahakkuk etmesi halinde bu bedeller Müteahhit tarafından karşılanacaktır.

17.4 Sözleşmeye konu işin yapılmasına yönelik varsa işbu Sözleşme imzasından önce tahakkuk etmiş karot alımı ve riskli yapı masrafı, işbu Sözleşme ve Malik'in Müteahhit'e veya KENT A.Ş.'ye vereceği vekaletname masrafları, proje ve ruhsat masrafları ile inşaata yönelik her türlü harç, vergi, işgaliye, satın alım vb. masraflar, yıkım ve hafriyat masrafları, inşaatın imar mevzuatına, Sözleşme ve eklerine uygun şekilde yapılması için gerekli bütün masraf ve harcamalar, şantiye güvenliği ile ilgili tüm masraflar, All Risk Sigortası masrafları, Sözleşmenin ifası kapsamında Tapu Müdürlüğü nezdinde doğacak (devir, ipotek tesisi, ipotek terkini, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi vb) masraflar, resmi kurumlara inşaat ile ilgili ödenecek her türlü (burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla harç, ceza, vergi, altyapı katılım payları vb) bedeller, tüm personel ödemeleri ile bunlardan doğacak vergi, sgk ödemeleri (Yönetim Yüklenici'sinin sorumluluğu ve bünyesinde çalışan personeller haricinde), iş güvenliği ve şantiye güvenliğinin gerektirdiği masraflar, yapı denetim şirketi ile yapılacak anlaşma masrafları ile inşaat süresince yapı denetim şirketine yapılacak ödemeler Müteahhit tarafından karşılanacaktır.

17.5 Sözleşmeye konu işin başından sonuna kadar yasal olarak istenecek ve yapılmak zorunda olan tüm inşaat işlerine ilişkin; noter, tapuya şerh, proje, ruhsat, vergi, harç ve masrafların tamamı Müteahhit'e aittir. KENT A.Ş.'nin ödemek durumunda kaldığı masrafların KENT A.Ş. ve Müteahhit arasındaki paylaşımı, KENT A.Ş. ve Müteahhit arasında düzenlenecek protokol ve sözleşmelerle belirlenerek KENT A.Ş.'nin hizmet bedeli dahilinde çözümlenir.

MADDE-18 Teminat ve Bina Tamamlama Sigortası:

18.1 Müteahhit, işbu Sözleşme ve ekleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdünü teminat altına almak adına ilgili kurum ve kuruluşlara verilmesi mevzuat uyarınca zorunlu olan teminatı ilgili kurum/kuruluşlara yasal süreler içinde teslim edecektir. Bu zorunlu teminat haricinde Müteahhit, riskli yapı tespiti işlemlerinin (karot alımının) öncesinde 50.000.000 TL (ellimilyon Türk Lirası) tutarında ve işbu Sözleşme'nin Malik/Malikler'in toplam hisse oranlarındaki salt çoğunluk tarafından imzalanmasını müteakiben en geç 30 (otuz) takvim gününe kadar 100.000.000 TL (yüzmilyon Türk Lirası) tutarında olmak üzere toplamda 150.000.000 (yüzellimilyon Türk Lirası) ek teminatı nakdi olarak sağlayarak veya teminat mektubu/mektuplarını Temsilciler Kurulu'na ithafen alarak KENT A.Ş.'ye teslim edecektir.

18.2 Müteahhit'in KENT A.Ş.'ye teslim edeceği teminat, işbu Sözleşme'nin ilgili maddelerinde düzenlenen şekilde inşaat işlerindeki ilerlemeye göre Müteahhit'e iade edilecektir

18.3 Müteahhit, işbu Sözleşme ve ekleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdünü teminat altına almak adına Bina Tamamlama Sigortası da yaptırabilir. Sigorta yapıldığı takdirde teminat yükümlülüğü ortadan kalkar. Sigorta yaptırılırken Temsilciler Kurulu'nun onayı olmadan

iptal edilemeyecek şekilde yapılacak ve bu yönde poliçeye şart konulacaktır. Sigorta poliçesinin bir sureti KENT A.Ş. ve Temsilciler Kurulu ile paylaşılacaktır.

18.4 Müteahhit, taahhütlerinin teminatı olarak nakdi veya mektup yoluyla hareket edebileceği gibi bina tamamlama sigortasını da tercih edebilir. KENT A.Ş. ve Malikler, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hususlara aykırı olmadığı sürece bu tercihin Müteahhit'e ait olduğunu kabul etmektedir.

MADDE-19 Yönetim ve İşletmecilik Hizmetleri:

19.1 Yönetim Planı, Müteahhit tarafından hazırlanarak Kat İrtifakı tesisinden önce KENT A.Ş.'nin onayı ile Temsilciler Kurulu'nun onayına sunulacaktır. Temsilciler Kurulu tarafından yazılı olarak onaylanmayan Yönetim Planı tescil ettirilmeyecektir.

19.2 İnşa edilecek bağımsız bölümlerin ve ortak alanların muhafaza, yönetim ve işletmecilik hizmetleri; bağımsız bölümlere ilişkin ilk Fiili Teslim işlemine başlanılmasından itibaren 3 (üç) yıl süre ile Müteahhit tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu, yönetim planı ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür. Müteahhit sahip olduğu yönetim ve işletme yetkisini bizzat kullanabileceği gibi bir veya birkaç gerçek veya tüzel kişiye devredebilir. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince Müteahhit Malike ait bilgileri yönetim ve işletme yetkisini devrettiği gerçek veya tüzel kişilerle gerektiğinde paylaşabilir. Malik bu hususu şimdiden kabul etmiştir ve işbu Sözleşme'nin imzası ile açık rızasının bulunduğunu beyan etmektedir.

19.3 Malik/Malikler, bağımsız bölümlerin fiili tesliminden itibaren Kat Mülkiyetine geçilmemiş olsa bile Kat Mülkiyeti Kanunu`nun tüm hükümlerine riayet edeceğini, bağımsız bölümlerin iskâna açılması ile işletme projesinin uygulamaya konulması arasında geçecek süre içerisinde kullanılmak üzere belirlenecek ortak gider avansını ödeyeceğini, onaylanmış işletme projesine uyacağını, belirlenecek aidat ödemelerini düzenli ve zamanında yapacağını, Fiili Teslim için kendisine bildirim yapılmasına karşın bağımsız bölümü teslimi Malik/Malikler tarafından alınmamış bile olsa ortak gider avansı ve ortak gider aidatı ödemeyi kabul ettiğini, zamanında ödenmeyen aidatlar için Kat Mülkiyeti Kanuna göre gecikme tazminatı ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

19.4 Müteahhit, bağımsız bölümlere ve ortak alanlara koyduğu jeneratör, ankastre mutfak, klima, asansör vb. ürünlerin tedarikçi firma yetkililerince montaj ve devreye almalarını sağladıktan sonra garanti belgelerini bağımsız bölüm içindeki ürünler için bağımsız bölüm malikine; ortak alanlardaki ürünler için Temsilciler Kuruluna teslim edecektir.

MADDE-20 Malik'in Vefatı ve Taahhüdü:

20.1 Malik, vefat ettiği takdirde bütün hak ve vecibeleri varislerine intikal eder. Temsilciler Kurulu, vefat durumunu Müteahhit'e ve KENT A.Ş.'ye yazılı olarak bildirmek durumundadır. Mirası kabul eden yeni Malik/Malikler, veraset ilamlarını süratle almak, gereken vekâletleri en acil biçimde vermek ve Müteahhit ile KENT A.Ş.'nin işini aksatmamakla yükümlüdürler.

20.2 Malik işbu Sözleşme'nin imzalanmasından önce ve imzası sırasında, Sözleşme için gerekli teknik desteği aldığını, Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, anladığını ve onayladığını, bu Sözleşmeyi bilinçli bir şekilde ve bütün vecibelerine vakıf olarak imzaladığını, işbu Sözleşmeyi imza altına almak için herhangi bir engeli bulunmadığını, taşınmazın üzerinde tasarrufu, inşaatın devamını ve pay devrini kısıtlayıcı veya engelleyici herhangi bir takyidat bulunmadığını, varsa tapu devir işlemine kadar terkin edeceğini veya transfer edeceğini ve işbu Sözleşmeye konu taşınmazı ile ilgili herhangi başka biriyle mevcut Sözleşme ve/veya taahhüdü olmadığını, kabul, taahhüt ve beyan eder.

20.3 Malik'in ölümü, medeni haklarının kısıtlanması veya hak ve fiil ehliyetinin başka surette ortadan kalkması durumunda da Sözleşme'nin tüm edimleri yerine getirilene kadar geçerli olduğunu ve kendisinin kanuni mirasçılarını/vasilerini bağladığını kabul, taahhüt ve beyan eder.

MADDE-21 Mücbir Sebepler:

21.1 Aşağıdaki belirtilen haller gecikmeler için mücbir sebep olarak kabul edilmiştir:

a) Sözleşme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede hissedebilecek büyük deprem,
b) Genel salgın hastalık,
c) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
d) Hükümet ve resmi makamlarca çalışma, istihsal ve alım-satım imkânını kısmen veya tamamen kaldıracaknitelikte alınacak kararlar ile resmi makamların müsaade, müdahale veya iradelerine bağlı sebeplerden dolayı gecikmeler,
e) Mahkeme kararı gereği yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi, kararın kaldırılıncaya kadar geçecek süre veya projenin yapımının hukuken imkânsız hale gelmesi,
f) Müşterek Malik veya Maliklerden kaynaklanacak inşaatın yapımına engel sorunların halli için geçen zaman mücbir sebep kabul edilecektir.

21.2 İşbu Sözleşme konusu iş kapsamında yukarıda belirtilen veya yukarıda belirtilmemekle birlikte işbu Sözleşmenin akdedilmesinden sonra, taraflardan birinin bu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesini önleyebilecek, erteleyebilecek veya engelleyebilecek; ilgili tarafın makul kontrolü dışında olan ve esasen söz konusu Taraf'ın herhangi bir fiil, kusur veya ihmaline atfedilemeyecek; ve makul bir dikkat ve özen gösteren ve makul tüm önlemleri alarak önleyemeyeceği, kaçınamayacağı veya üstesinden gelemeyeceği koşullar, olaylar veya nedenler, işbu sözleşme açısından bir "Mücbir Sebep" oluşturacaktır. Sözleşme konusu işe devam edilmesini imkânsızlaştıran herhangi bir mücbir sebebin ortaya çıkması halinde Sözleşmede belirtilen işin süresinin mücbir sebebin varlığının devam ettiği süre kadar uzadığı Malik tarafından peşinen kabulve beyan edilmektedir. KENT A.Ş. mücbir sebeplerden herhangi birinin meydana gelmesi halinde, meydana geldiği tarihi müteakip en geç 30 (otuz) takvim günü içinde Temsilciler Kurulu'na ve Müteahhit'e sürenin mücbir nedenlerden uzatıldığını bildiren yazıyı gönderecektir. Mücbir sebebin ortadan kalkması ve işe devam edilebilecek tarihin belirlenmesi de KENT A.Ş. tarafından belirlenerek 30 (otuz) takvim günü öncesinden Temsilciler Kurulu'na ve Müteahhit'e yazılı olarak bildirilecektir.

MADDE-22 <u>Sözleşme'nin Bağlayıcılığı:</u>

22.1 Malik ve Müteahhit, işbu Sözleşmedeki tüm sorumlulukları kabul ettiğini, Sözleşme süresince çıkabilecek ihtilafların çözümünde Sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını, Sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmediği durumda Taraflarca talep edilerek KENT A.Ş. tarafından onaylanan veya KENT A.Ş. tarafından talep edilen tüm tazminatlar ile diğer zarar ve cezalardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

MADDE-23 <u>Sözleşme'nin Feshi:</u>

23.1 Malik işbu Sözleşme'nin imzalanmasından itibaren Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini eksiksiz ve gereği gibi yerine getirmez veya Sözleşme hükümlerine aykırı hareket eder ise KENT A.Ş.'nin onayı ile Müteahhit, ilgili Malikle sınırlı şekilde Sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. KENT A.Ş.'nin yazılı onayının alınmadığı durumda fesih gerçekleşmez. Fesih durumunda ilgili Malik, Müteahhit'in kendisinden ötürü oluşan zararını ödemekle yükümlüdür. Bu zarar KENT A.Ş. tarafından hesaplanarak ilgili Malike' ve Müteahhit'e bildirilir. Sözleşme'nin feshi sonrası ilgili bağımsız bölüm, arsa payı tüm durumlar için uygulanacak süreç ve yöntem KENT A.Ş. tarafından belirlenecektir. Taraflar bu durumu baştan kabul ettiklerini beyan etmektedir.

23.2 Müteahhit işbu Sözleşme'nin imzalanmasından itibaren Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini eksiksiz ve gereği gibi yerine getirmez veya Sözleşme hükümlerine aykırı hareket eder ise KENT A.Ş.'nin onayı ile Temsilciler Kurulu Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilir. KENT A.Ş.'nin yazılı onayının alınmadığı durumda fesih gerçekleşmez. Bu durumda Müteahhit, fesih tarihine kadar yaptığı imalatlar ve Sözleşme kapsamında verdiği teminatların geri verilmesi de dahil olmak üzere yaptığı hiçbir harcama, masraf, zarar vb. için talepte bulunamaz. Fesih tarihi itibariyle Müteahhit'in kat irtifakı tesisi ile elde ettiği arsa payının tamamı KENT A.Ş.'ye şartsız şekilde devredilir. Müteahhit, bu durumu baştan kabul ettiğini beyan etmektedir.

23.3 KENT A.Ş. işbu Sözleşme'nin imzalanmasından itibaren Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini eksiksiz ve gereği gibi yerine getirmez veya Sözleşme hükümlerine aykırı hareket eder ise Müteahhit'in ve Temsilciler Kurulu'nun her ikisinin de onayı ile Sözleşme tek taraflı olarak feshedebilir. Müteahhit ve Temsilciler Kurulu'nun yazılı onayının alınmadığı durumda fesih gerçekleşmez. Fesih durumunda Müteahhit ve Temsilciler Kurulu, KENT A.Ş.'nin hiçbir cezai bedel ödemeyeceğini baştan kabul etmektedir.

23.4 Malikler, işbu Sözleşme kapsamında Müteahhit tarafına yönelik fesih gerçekleşmesi halinde işin devamlılığı ve tamamlanması adına sözleşme şartlarını yeniden belirlemek ve yeni bir yüklenici ile anlaşma yapılması yetkisinin Temsilciler Kurulu ve KENT A.Ş.'de olduğunu, KENT A.Ş. ve Temsilciler Kurulu'nun her ikisinin de mutabık kalarak onaylayacağı, işbu Sözleşme'nin devamı veya eki olarak yapılacak sözleşme veya protokolleri ilgili her bir Malik adına imza süreci olmaksızın Temsilciler Kurulu üyeleri ve KENT A.Ş.'nin imzaları ile yürürlüğe girmesini baştan kabul ettiklerini beyan etmektedir.

MADDE-24 <u>İhtilafların Halli:</u>

24.1 İşbu Sözleşme'nin aslından ve uygulanmasından doğabilecek ihtilafların halinde öncelikle 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri gereğince arabuluculuk faaliyeti kapsamında çözüme ulaştırılmaya çalışılacak olup, aksi halde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

MADDE-25 <u>Diğer Hükümler:</u>

25.1 İşbu Sözleşme'nin esaslı bir hükmü olmamak kaydı ile bir hükmünün veya bir kısmının geçerliliğini yitirmesi diğer hükümleri etkilemez.

25.2 İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda ve ihtiyaç duyulması halinde Tarafların mutabık kalması şartıyla ek Sözleşmeler yapabilir. Düzenlenecek ek Sözleşmeler işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası olacaktır. İşbu Sözleşme ve eklerinde bulunan hususlar konusunda değişiklik veya düzenlemeye ihtiyaç duyulması halinde düzenlemeler için Taraflar'ın tamamının mutabık kalması ve yazılı onay vermesi zorunludur.

25.3 Sözleşme'nin herhangi bir kısmının, kanun veya idari bir karar nedeniyle geçersiz ya da hükümsüz kalması halinde, geri kalan kısımlar geçerliliğini koruyacak ve Sözleşme taraflarca genel prensiplere uygun olarak doldurulacaktır. Hükümsüz yahut geçersiz kılınan maddeler, Sözleşme'nin imza tarihindeki Tarafların iradelerini en yakın biçimi yansıtacak hükümlerle değiştirilecektir.

25.4 Sözleşme karma akit niteliğinde olup, bu sözleşme ve eki şartnamelerinde hüküm bulunmayan hallerde Maliklerin edimine ilişkin taşınmaz satışına ve Müteahhit'in edimine ilişkin olarak da eser sözleşmesine dair Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Burada da hüküm bulunmaması halinde genel hükümler uygulanacaktır.

25.5 Sözleşme hükümlerinin yorumunda öncelikle metin kısmı esas alınır, madde başlıkları ve bölümlendirme metne dahil değildir. Madde sıralaması, yapılacak iş ve işlemlerin kronolojisini ifade etmez ve sıralama ifa sırası anlamına gelmez. Metin ile madde başlığı ve bölüm başlığı arasında çelişki durumunda, metin kısmı esas alınacaktır. Sözleşmenin kimi hükümlerinin veya eklerinin kısmen geçersiz sayılması durumunda, taraf iradelerinin ayakta tutulması esas olup, geçersizlikten etkilenmeyen kısım yürürlükte kalacak ve hüküm boşlukları yukarıdaki paragraf çerçevesinde doldurulacaktır.

25.6 Malik, İşbu Sözleşme uyarınca Sözleşmeye konu tüm iş ve işlemler için ilgili kurum/kuruluşlar ile iş ve işlem yapmak üzere Müteahhit'e ve KENT A.Ş.'ye ve/veya bunların göstereceği kişilere işbu Sözleşme'nin tanzimi anında vekaletname verecektir.

25.7 Malik, işbu Sözleşme konusu edimlerin ifası esnasında, iş sahasında bulanan fosil, para, değerli veya antika buluntular ile jeolojik ve arkeolojik değeri olan objeler üzerinde yasal mevzuat hükümleri uygulanacağını bilmekte ve bu hususu baştan kabul etmektedir.

MADDE-26 Yürürlük:

26.1 İşbu Sözleşme; İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Barbaros Mahallesi (Tapu Mahallesi: Altunizade), 1137 ada, 45 parsel sayılı taşınmazın Malikleri, Müteahhit ve Yönetim Yüklenicisi arasında imzalanmış olup sözleşme imza tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

MADDE-27 Sözleşme'nin İmzalanması:

27.1 İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri Sözleşme Serbestisi Kuralı gereği taraflarca müzakere edilmiş, madde içerikleri konusunda Malik/Malikler'e açıklamada bulunulmuş ve Malik/Malikler tüm maddeleri anladığını ifade ettikten ve madde içeriklerini kabul ettikten sonra işbu Sözleşme'nin imza safhasına geçilmiştir. İşbu Sözleşme 27 (yirmiyedi) madde (bu madde dahil)'den ibaret olup …./…./2025 tarihinde imzalanmıştır.

27.2 Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan EK'ler şunlardır:
Ek-1: Malik Listesi
Ek-2: Teknik Şartname
Ek-3: Öneri Proje, Vaziyet Planı – Kat Planı ve Dağıtım Kesiti
Ek-4: Proje Bağımsız Bölümler Tablosu